

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE L'EMPLOI
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

RÉPUBLIQUE GABONAISE
UNION-TRAVAIL-JUSTICE

CABINET DU MINISTRE

SECRETARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONCURRENCE
ET DE LA CONSOMMATION

N° 0.1.3.8 /MEED/CABMIN/SG/DGCC

ARRETE

**Soumettant les produits importés de
consommation courante au régime de la liberté
contrôlée des prix**

**Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi
et du Développement Durable**

Vu la Constitution ;

Vu le décret n°0140/PR du 27 février 2012 ;

Vu le décret n°0141/PR du 28 février 2012 fixant la composition du Gouvernement de la République ;

Vu le décret n°0917/PR/MECIT du 29 décembre 2010 portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie, du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme ;

Vu le décret n°000665/PR/MEFBP du 09 août 2004 portant création, attributions et organisation de la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation ;

Vu la loi n°29/63 du 15 juin 1963 portant réglementation des prix en République Gabonaise ;

Vu la loi n°05/89 du 06 juillet 1989 relative à la concurrence ;

Vu la loi n°14/98 du 23 juillet 1998 fixant le régime de la concurrence en République Gabonaise ;

Vu la loi n°1/77 du 04 juin 1977 réglementant les stocks en République Gabonaise ;

Vu l'arrêté n°428/PR/MINECOFIN/PART/MCI du 20 avril 1976 relative aux régimes des prix des produits importés ;

Vu l'arrêté n°000348/MEFBP/SG/DGPxEE/SLC du 22 mars 1995 relatif à l'obligation de communication par les Professionnels de barèmes et conditions de vente ;

Vu l'arrêté n°000349/MEFBP/SG/DGPxEE du 22 mars 1995 relatif à la facturation des biens et services ;

Vu l'arrêté n°000437/MFEBP/DGPxEE/DSP du 18 mai 1995 portant création des comités provinciaux des prix et des enquêtes économiques

Vu l'Arrêté n°100/MINECOFIN/DGPxEE du 7 août 1974 relatif à la publicité des Prix ;

Vu l'urgence ;

ARRETE :

Article 1^{er} : Le présent arrêté pris en application des dispositions des articles 4 et 5 de la loi n°14/98 du 23 juillet 1998 fixant le régime de la Concurrence en République Gabonaise, a pour objet de fixer, pour une durée de six (6) mois, les prix de vente publics maxima de certains produits importés de consommation courante.

Article 2 : Le régime de la liberté contrôlée consiste en l'homologation mensuelle par l'Administration de la Concurrence et de la Consommation, des prix de certains articles de consommation courante. Cette homologation est basée sur la structure du prix. Les prix homologués constituent des seuils plafonds que les distributeurs du secteur concerné ne doivent pas dépasser.

Article 3 : Les prix de vente maxima des produits de consommation courante visés à l'article 1^{er} ci-dessus sont fixés, à Libreville et Owendo conformément au tableau joint en annexe du présent arrêté.

En province, les homologations relèveront des Services Provinciaux de la Concurrence et de la Consommation.

Par ailleurs, des comités des Prix se tiendront trimestriellement et/ou en cas de besoin.

Article 4 : Dans les autres localités, le prix de vente maximum est déterminé en ajoutant une marge appliquée au prix de revient ne pouvant excéder 10%.

Article 5 : Les différentes remises et ristournes non liées à la prestation préalable par le distributeur d'un service véritablement spécifique doivent être consenties sur facture et déduites du montant total dû par le distributeur à son fournisseur.

Article 6 : Les importateurs et les distributeurs sont tenus de détenir par devers eux et de les présenter à l'Administration, chaque fois que requis, l'ensemble des documents et pièces comptables afférents à l'acquisition des produits dont la liste figure au tableau annexé au présent arrêté.

Article 7 : Les détenteurs de tout produit destiné à une vente régulière sont tenus, sous peine de sanctions et pénalités, de déclarer trimestriellement leurs stocks.

Article 8 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux textes en vigueur en République Gabonaise, en matière de Prix, Concurrence et Consommation.

Article 9 : Le Directeur Général de la Concurrence et de la Consommation, les Officiers Généraux, les Commandants en Chef des Forces de Sécurité, les

Gouverneurs de Provinces, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté qui prend effet pour compter de la date de signature, sera enregistré et publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 14 AOÛT 2012

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi
et du Développement Durable



Luc OYOUBI

DESIGNATION		PRIX PUBLICS MAXIMA LIBREVILLE -OWENDO	
		Carton (1/2 gros)	Kilo/Boite/ Unité/Sac
VIANDES			
Ragout avant de bœuf 10 kg		19 000	2 000
Ragout arrière de bœuf 10 kg		22 300	2 500
Cotis de porc 10 kg		18 500	1 950
Rognon de bœuf 10 kg		11 000	1 200
Tripes vertes de bœuf 10 kg		13 500	1 450
Pied de porc 10 kg		9 000	1 000
Pied de bœuf 10kg		9 000	1 000
Queue de bœuf 10 kg		29 000	3 300
Vlande hachée de bœuf 10kg		19 000	2 000
VOLEAILLE			
Cuisses de poulet 10 kg USA		10 000	1 100
Cuisses de poulet 10kg Brésil/Europe/Canada		11 000	1 250
Cuisses de poule 10 kg		13 000	1 400
Ailes de poulet 2 phalanges 10 kg		10 000	1 100
Ailes de poulet 3 phalanges 10kg		11 000	1 250
Ailes de poule 10 kg		13 750	1 400
Ailes de dinde 3 phalanges 10 kg		13 750	1 500
Dos de poulet 10 kg		7 000	750
Cou de dinde 10 kg		9 250	1 100
Pattes de poulet 10 kg		9 000	1 000
Gésiers 10 kg		12 500	1 350
POISSON-IMPORTE			
Bar 10 kg		17 000	1 800

Prix publics maxima intérieur (+ 10% prix de revient)

Grands maquereaux 10 kg	12 000	1 300
Grands maquereaux	13 000	1 400
Tilapia 10 kg	10 500	1 200
Yara 10 kg	10 500	1 200
Dorada 10 kg	20 000	2 300
Capitaine 10 kg	16 000	1 750
Bossus 10 kg	14 500	1 550
Bécune 10 kg	21 000	2 350
CONSERVES DE POISSON		
Sardines en boîte 125gx 50	16 250	325
Maquereaux/Sardines en Boite 400g x 24	17 500	750
LEGUMES EN BOITE		
Petits pois 400g x 12	6 500	630
Tomate concentrée 70g		100
Tomate (double concentré) 70g		125
Tomate pelée 400g x 24	10 000	450
HUILE		
Huile de palme raffinée		1 300
PATES ALIMENTAIRES		
Spaghettis 250 g		250
Spaghettis 500 g		450
PRODUITS LAITIERS		
LAITS CONCENTRES SUCRES (MATIERE GRASSE ANIMALE)		
LCS Nestlé 120 x 78g	22 180	200
LCS Nestlé 48 x 397g	32 590	740
LCS Nestlé 24 x 1kg	44 280	1 890
AUTRES CONCENTRES SUCRES (MATIERE GRASSE VEGETALE)		
Bonnet rouge 1 kg (24 boîtes)	34 000	1 470
Bonnet rouge 397g (48 boîtes)	26 500	550
Bonnet bleu 397g		650

Prix public maximum intérieur (+ 10% prix de revient)

CABINET DU MINISTRE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE
ET DE LA CONSOMMATION

N° 0139 /MEEDD/CABMIN/SG/DGCC

ARRETE

(pdt locaux)

Soumettant les produits vivriers et autres produits
locaux au régime de la liberté contrôlée des prix

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi
et du Développement Durable

Vu la Constitution ;

Vu le décret n°0140/PR du 27 février 2012 ;

Vu le décret n°0141/PR du 28 février 2012 fixant la composition du Gouvernement de la République ;

Vu le décret n°0917/PR/MECIT du 29 décembre 2010 portant attribution et organisation du Ministère de l'Economie, du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme ;

Vu le décret n°000665/PR/MEFBP du 09 août 2004 portant création, attributions et organisation de la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation ;

Vu la loi n°29/63 du 15 juin 1963 portant réglementation des Prix en République Gabonaise ;

Vu la loi n°05/89 du 06 juillet 1989 relative à la Concurrence ;

Vu la loi n°14/98 du 23 juillet 1998 fixant le régime de la Concurrence en République Gabonaise ;

Vu la loi n°1/77 du 04 juin 1977 réglementant les stocks en République Gabonaise ;

Vu l'arrêté n°000348/MEFBP/SG/DGPxEE/SLC du 22 mars 1995 relatif à l'obligation de communication par les Professionnels de barèmes et conditions de vente ;

Vu l'arrêté n°000349/MFEBP/SG/DGPxEE du 22 mars 1995 relatif à la facturation des biens et services ;

Vu l'arrêté n°000437/MFEBP/DGPxEE/DSP du 18 mai 1995 portant création des comités provinciaux des prix et des enquêtes économiques

Vu l'Arrêté n°100/MINECOFIN/DGPxEE du 7 août 1974 relatif à la publicité des Prix ;

ARRETE :

Article 1^{er} : Le présent arrêté pris en application des dispositions des articles 4 et 5 de la Loi n°14/98 du 23 juillet 1998 fixant le régime de la concurrence en République

Gabonaise, a pour objet de fixer, pour une durée de six (6) mois, les prix de vente publics maxima des produits vivriers et autres produits locaux.

Article 2 : Le régime de la liberté contrôlée consiste en l'homologation mensuelle par l'Administration de la Concurrence et de la Consommation, des prix de certains articles de consommation courante. Les prix homologués constituent des seuils plafonds que tout professionnel du secteur concerné ne doit dépasser.

Article 3 : Les prix de vente maxima des produits vivriers et autres produits locaux visés à l'article 1^{er} ci-dessus sont fixés, à Libreville et Owendo conformément au tableau joint en annexe du présent arrêté. Les produits vivriers objet du présent Arrêté concernent les fruits, légumes et assimilés.

En province, les homologations relèveront des Services Provinciaux de la Concurrence et de la Consommation.

Par ailleurs, des comités des Prix se tiendront trimestriellement et/ou en cas de besoin.

Article 4 : Pour une meilleure information du consommateur, l'affichage des prix et la précision sur l'origine sont désormais obligatoires. Les opérateurs économiques sont tenus d'utiliser les mesures légales (kilo, litre, gramme) pour la vente de leurs produits.

Article 5 : Dans les autres localités, le prix de vente maximum est déterminé en ajoutant une marge appliquée au prix de revient ne pouvant excéder 10%.

Article 6 : A tous les stades de commercialisation, les opérateurs économiques sont tenus de détenir par devers eux et de les présenter à l'Administration, chaque fois que requis, l'ensemble des documents et pièces comptables afférents à l'acquisition des produits dont la liste figure au tableau annexé ci-dessous.

Les différentes remises et ristournes non liées à la prestation préalable par le distributeur d'un service véritablement spécifique doivent être consenties sur facture et déduites du montant total dû par le distributeur à son fournisseur.

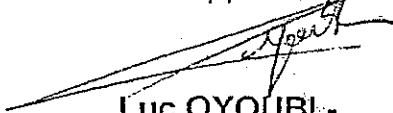
Article 7 : Les détenteurs de tout produit destiné à une vente régulière sont tenus, sous peine de sanctions et pénalités, de déclarer trimestriellement leurs stocks.

Article 8 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux dispositions réglementaires et législatives en vigueur.

Article 9 : Le Directeur Général de la Concurrence et de la Consommation, les Officiers Généraux, les Commandants en Chef des Forces de Sécurité, les Gouverneurs de Provinces, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté qui prend effet pour compter de la date de signature, sera enregistré et publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 14 AOÛT 2012

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi
et du Développement Durable


Luc OYOUBI.-

Arrête :

Article 1er : il est créé un Comité Provincial des Prix de la Concurrence et de la Consommation dans les provinces du Haut - Ogooué, du Moyen - Ogooué, de la Ngounié, de la Nyanga, de l'Ogooué- Ivindo, de l'Ogooué - Maritime et du Woleu - Ntem.

Article 2 : le Comité Provincial des Prix de la Concurrence et de la Consommation est composé ainsi qu'il suit :

- Le Gouverneur de Province, Président ;
- Le Chef de Service Provincial de la Concurrence et de la Consommation, Vice-président ;
- Un représentant de la Direction Générale du Commerce
- Un représentant de la Chambre de commerce
- Deux représentants des Forces de Sécurité
- Un représentant des Producteurs
- Deux représentants des Importateurs
- Deux représentants des Distributeurs
- Deux représentants des Consommateurs

Le Secrétariat du Comité Provincial des Prix de la Concurrence et de la Consommation est assuré par le Service Provincial de la Concurrence et de la Consommation.

Article 3 :

Le Comité Provincial des Prix de la Concurrence et de la Consommation est chargé :

- D'étudier toute question relative à la réglementation des Prix, de la Concurrence et de la Consommation
- De suivre régulièrement l'évolution du marché, d'en tenir informé le Gouvernement et de lui proposer toutes mesures utiles.

Article 4 : les avis du Comité Provincial des Prix de la Concurrence et de la Consommation sont rendus à la majorité simple des membres présents et communiqués au Service Provincial de la Concurrence et de la Consommation.

Le Comité Provincial des Prix de la Concurrence et de la Consommation siège sur convocation de son Président ou à la demande d'un de ses membres.

ANNEXE : Liste de produits d'origine halieutique issus de la production locale de consommation courante soumis au régime de liberté contrôlée des prix (en FCFA)

CATEGORIES	DESIGNATION	PRIX PUBLICS MAXIMA	
		GROS/½ GROS	Kilo/Unité
Catégorie 1	Capitaine, rouge, dorade, sole, mérou, carangue, machoirion d'eau douce	2 200	2 650
Catégorie 2	Bécune, bar, carpe de mer, bossu, disque	1 800	2 250
Catégorie 3	Mulet	1 500	1 850
Catégorie 4	Thon, maquereau	900	1 350
Catégorie 5	Machoirion de mer et divers poissons de taille petite	700	1 100
Catégorie 6	Sardines fumée (5)	200	400
	Sardine fumée (3)	100	250
	Poisson salé (machoirion de mer)	1 800	2 750
	Poisson salé (bar, bécune, ...)	2 700	3 750

Handwritten signature

Ces prix s'appliquent également pour toutes autres marques de produits ayant les mêmes caractéristiques que ceux figurant dans le présent Arrêté, la liste n'étant pas exhaustive.

Fait à Libreville, le 14 AOÛT 2012

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi
et du Développement Durable



LUC OYOUBI